

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1254-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CHRISTIAN MAIKEL THORSEN VILLEGAS
(EL SEÑOR THORSEN)

DENUNCIADO : BANCO PICHINCHA
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 12 de mayo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente cuatro (04) operaciones desde la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado pues (a) fue víctima del robo de su equipo celular; (b) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que, no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que las operaciones son inusuales, pues no corresponden a su comportamiento habitual de consumo en tanto estas fueron por importes elevados, consecutivas y atípicas, asimismo, no conoce al beneficiario de las transferencias; (c) nunca proporcionó ninguna clave bancaria, clave secreta, clave dinámica, usuario o credenciales de acceso de ninguna entidad financiera; (d) el Banco no activó medidas de seguridad reforzada; y, (e) ninguna de sus otras aplicaciones financieras fueron vulneradas:

Fecha	Detalle	Importe S/
06/12/2025	TRF.INMED 00376001343276278662	970,00 ¹
06/12/2025	TRF.INMED 01157900023765364403	2 000,00 ²
06/12/2025	TRF.INMED 01181400028571812613	2 000,00 ³
06/12/2025	TRF.INMED 00389801349092410049	2 000,00 ⁴

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los reclamos CAS-265285-Z2L7D0, CAS-265350-X3S1Z3, CAS-265357-X0T7S5 pues

¹ Si bien el denunciante indicó que el importe de la operación asciende a S/ 980,50; lo cierto es que el importe transferido es de S/970,00 aplicándole una comisión e ITF de S/10,50.

² Si bien el denunciante indicó que el importe de la operación asciende a S/ 2 004,40; lo cierto es que el importe transferido es de S/2 000,00 aplicándole una comisión de S/ 4,30 e ITF de S/ 0,10.

³ Si bien el denunciante indicó que el importe de la operación asciende a S/ 2 004,40; lo cierto es que el importe transferido es de S/2 000,00 aplicándole una comisión de S/ 4,30 e ITF de S/ 0,10.

⁴ Si bien el denunciante indicó que el importe de la operación asciende a S/ 2 004,40; lo cierto es que el importe transferido es de S/2 000,00 aplicándole una comisión de S/ 4,30 e ITF de S/ 0,10.



en la respuesta de fecha 30 de diciembre de 2025, el Banco se limitó a señalar que las operaciones se realizaron utilizando usuario, clave secreta y clave dinámica, sin presentar ninguna evidencia técnica que respalde dicha afirmación.

2. El 6 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Formuló allanamiento respecto de la operación de S/ 970,00, por lo que solicitó la imposición de una amonestación y la exoneración del pago de costos;
 - (ii) tras la modificación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, el monitoreo de operaciones forma parte de la gestión de riesgos y no determina la validez de una operación, por lo que el análisis de “patrón de consumo” no corresponde;
 - (iii) las transferencias denunciadas formaban parte del comportamiento habitual de consumo del denunciante pues este realizaba operaciones por montos incluso mayores;
 - (iv) según su Informe Tecnológico las operaciones cumplieron con los mecanismos de autenticación reforzada, mediante dos factores: (a) usuario y contraseña, y (b) clave token de un solo uso; lo cual se corrobora con los registros del sistema que evidencian inicio de sesión exitoso y ejecución correcta de cada operación;
 - (v) el “Anexo II” acredita que, si cuenta con un control ante ataques de hombre en el medio, por ello el “número de la operación” es el código único de autorización exigido por el Reglamento de Ciberseguridad;
 - (vi) la tarjeta de débito del denunciante fue bloqueada el 6 de diciembre de 2025 a las 02:39:19 horas;
 - (vii) el denunciante asumió contractualmente el deber de custodia de sus credenciales, por lo que cualquier uso indebido atribuible a la falta de diligencia del usuario configura ruptura del nexo causal;
 - (viii) las operaciones de transferencias interbancarias como las realizadas en la App del banco, no califican como operaciones con tarjeta a la que se deba exigir el estándar EMV 3DS y EMV tokenización;
 - (ix) solicitó que se requiera un informe técnico a la SBS para confirmar que las transferencias interbancarias no constituyen operaciones con tarjeta no presente; y,
 - (x) solicitó la confidencialidad de los anexos I y II, por contener información sensible del sistema de seguridad.
3. Mediante Resolución N° 2 del 20 de abril de 2026, se declaró la confidencialidad solicitada por el Banco respecto a los documentos “ANEXO I- ARTÍCULO 17°” y “ANEXO II- ARTÍCULO 19°”.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:



- (i) Aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad);
- (ii) aceptar el allanamiento parcial formulado por el Banco respecto a una (1) de las operaciones cuestionadas;
- (iii) declarar responsable al Banco por el débito de tres (3) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros del denunciante;
- (iv) declarar responsable al Banco por la atención inadecuada de los reclamos presentados por el denunciante; y,
- (v) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

- 5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
- 6. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
- 7. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
- 8. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los



estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.

9. En reciente jurisprudencia⁵, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
10. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*

24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*

(...)”

11. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
12. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
13. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*⁶ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
14. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente,

⁵ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

⁶ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.

15. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
16. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
17. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
18. Finalmente, se debe precisar que el Banco en su escrito del 6 de abril de 2026, señaló que las operaciones cuestionadas consistían en transferencias interbancarias efectuadas por su Banca Móvil, por lo que no calificaban como operaciones con tarjeta no presente. Asimismo, solicitó que pida a la SBS un informe técnico para confirmar que las transferencias por aplicativo no constituyen operaciones con tarjeta no presente.
19. Sobre ello, conforme se ha venido desarrollando en el presente apartado, corresponde señalar que las operaciones efectuadas por canales digitales – Banca Móvil, Banca por Internet, Billeteras Digitales, entre otros – no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según la definición brindada por la Resolución SBS N° 02286-2024, pues no requieren como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**.
20. De otro lado, respecto del informe técnico de la SBS, se debe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89° del Código, en los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la SBS, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico⁷.

⁷**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 89 .- Informe técnico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones**

En los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley núm. 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Indecopi debe solicitar a esta un informe técnico.



21. Sin embargo, conforme se ha desarrollado en el presente acápite, este Órgano Resolutivo tiene claridad respecto de la norma aplicable al presente caso; razón por la cual, no considera necesario solicitar un informe técnico a la SBS, a fin de que indique cuál es la norma que se debería aplicar en el caso de las operaciones efectuadas por canal digital.
22. Por todo lo expuesto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente debitadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

III.2. Sobre el allanamiento parcial del Banco

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia⁸.
24. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁹.
25. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por debitar indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
06/12/2025	TRF.INMED 00376001343276278662	970,00

III.3. Sobre el débito de tres operaciones cuestionadas por el denunciante

26. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹⁰. Una de las manifestaciones de dicho

⁸ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**
Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento
El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...).

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas
Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: (...)
3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018)

¹⁰ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**



mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹¹.

27. De acuerdo con el artículo 18° del Código¹² se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
28. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹³ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
29. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁴.
30. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹⁵.

31. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
32. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
33. En el presente caso, el señor Thorsen denunció al Banco por haber debitado indebidamente tres (3) operaciones de su cuenta de ahorros N° 001- ***-491160, las cuales no reconoce haber efectuado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
06/12/2025	TRF.INMED 01157900023765364403	2 000,00
06/12/2025	TRF.INMED 01181400028571812613	2 000,00
06/12/2025	TRF.INMED 00389801349092410049	2 000,00

34. En sus descargos, el Banco señaló que la validez de las operaciones se encontraba acreditada en el Informe Tecnológico, donde se registró el ingreso válido al canal digital Banca por Internet con el usuario y clave secreta, y posteriormente, se generó el Token digital para la realización de cada operación; y, fue puesto en conocimiento del denunciante a su correo electrónico.
35. Para acreditar la validez de las operaciones no reconocidas, el Banco presentó la siguiente información:

¹⁵

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

Inicio de Login por APP

☒	Dec 6, 2023 0 00:41:29.350	Inicio de sesión [POST] (channel=msb-v.8, preference=security,ipAddress=192.171.179.175) con Request-ID: 62a77a-75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:channel=msb-v.8, preference=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:29.350	START Authentication [POST] con preference=security request-ID: 62a77a-75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:channel=msb-v.8, preference=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:29.350	Resolving annotation @HTTPEndpoint: /login	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:channel=msb-v.8, preference=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:29.363	[GET] user=securityuser - START - userController.receiveUserData - request-ID: 62a77a-75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.395	Integración API 300 - Envío de login al usuario	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.395	Integración API 300 - Respuesta de API de MSB	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.730	START CallName: access/register request-id:c9a273-75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6 - x-request-id:62a77a-75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.734	request-ID:62a77a-75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6 - FullName: "C*****" ***** "Y*****", "identificacion=identificacionDocumentRegister@0 (channel=MSB)", description="(H0=95+1)", status=statusUser, operationStatus="2025-12-06T00:41:38.734Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.734	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.734Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171.179.175", errorCode="", errorDescription="", count=0, authType=PASSWORD	192.171.75ab-52aa-833b-3fa5d5025eb6	msb	java:support=channel=msb-v.8, user=security-v.1.8
☒	Dec 6, 2023 0 00:41:38.736	operationStatus="2025-12-06T00:41:38.736Z", tokenDetails="*****", operationSystem="ms", applicationVersion="2.8.1", ipAddress="179.171			

Evidencia de envío de comprobante

[illegible]

Comprobante de inicio de sesión

Hola CHRISTIAN MAIKEL THORSEN VILLEGAS,

Has iniciado sesión en nuestra APP:

**BANCO
PICHINCHA**
El seguro de tu dinero

APP Banco Pichincha Perú

Hora de ingreso
00:41:32

Fecha de ingreso
06/12/2025

¿Cómo te podemos ayudar?

Banca Telefónica
Lima: **(01) 612-2222**
Provincias: **0-801-00222**

1º transferencia de S/ 2 000,00

Generación y Validación de Password Token para transferencia interbancaria

[Ver imagen en la siguiente página]

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

[illegible]

Evidencia de ejecución de la transacción

[illegible]

Evidencia de envío de comprobante

[illegible]Comprobante de operación

Comprobante de Operación

N° Operación
000240123

Fecha y hora
6 Diciembre 2025 - 00:45

Tipo de transferencia
Inmediata

Cuenta de origen
CUENTA DE AHORROS PREFERENTE SOLES
001 - [REDACTED] 491160

Monto transferido
S/ 2000.00

Monto debitado
S/ 2004.40
(S/ 2000.00 + Comisión S/ 4.30 + ITF S/ 0.10)

Cuenta destino
EBER JESUS PADILLA DAVILA
INTERBANK

[REDACTED]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

2° transferencia de S/ 2 000,00

Generación y Validación de Password Token para transferencia interbancaria

✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.921	Inicio de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-generate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.926	[END] call http: 30111110 - 46.3475.076 request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79 - request: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.926	url: https://prod-detector.gob.pe/0446/detect/services/MDetect con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.929	[END] /validar-token-generado 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79 - STATUS: 200 - request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.940	[END] /validar-token-generado 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79 - duration: 22 milliseconds - request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.940	[END] call http: 30111110 - 46.3475.076 request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79 - request: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.940	Fin de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.940	call to - time 21 millis	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0

Evidencia de ejecución de la transacción

✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.940	Inicio de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.940	[END] call http: 30111110 - 46.3475.076 request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.941	get object from cache () config.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:14.942	Resolving annotation @RequestMapping..	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.389	[POST] /intermediate-external-transfer - STATUS: 200 - request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.389	Log executionIntermediateTransfer request: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.389	Request json: {\"code\": \"PER\", \"transferType\": \"TRANSFER\", \"sourceAccountNumber\": \"80194491168\", \"currency\": \"PEN\", \"amount\": 2000.00, \"description\": \"Transferencia inmediata a otro banco\", \"timestamp\": \"2025-12-06T15:38:57.000-05:00\", \"channel\": \"WEB\", \"device\": \"WEB\", \"token\": \"39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79\", \"signature\": \"39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79\"}	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.390	WebInput Verify con fecha actual: 2025-12-06T15:38:57.000-05:00	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.390	POST http://integration-ssb08-v1-prd-108-prd-avc.cluster.local:8080/rece-integration/income-program (510-byte body)	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.390	[POST] /intermediate-external-transfer - STATUS: 200 - request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.391	[END] /intermediate-external-transfer - duration: 1591 milliseconds request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.391	[END] /intermediate-external-transfer - duration: 1592 milliseconds request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.391	Fin de procesamiento y registro reportaria Funcional	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.391	Fin de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.391	Fin de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0

Evidencia de envío de comprobante

✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.844	Inicio de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:15.844	Resolving annotation @RequestMapping..	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:21.867	method: sendEmail status: 200 request-id: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:21.868	Fin de ejecución: [POST] https://api.gob.pe/interbank-transfer-administracion/v1.0/auth-token-validate con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0
✓	Dec 6, 2025 9 00:40:23.754	Envío de correo con usuario: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79 con Request-ID: 39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	39a721a-e985-9a46-b682-7a207ef93a79	MBK	jarvis-cross-services-issuance-device-administration-v1.0

Comprobante de operación

[Ver imagen en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

Comprobante de Operación

N° Operación
000240138

Fecha y hora
6 Diciembre 2025 - 00:48

Tipo de transferencia
Inmediata

Cuenta de origen
CUENTA DE AHORROS PREFERENTE SOLES
001 - [REDACTED] - 491160

Monto transferido
S/ 2000.00

Monto debitado
S/ 2004.40
(S/ 2000.00 + Comisión S/ 4.30 + ITF S/ 0.10)

Cuenta destino
EBER JESUS PADILLA DAVILA
BBVA

3º transferencia de S/ 2 000,00

Generación y Validación de Password Token para transferencia interbancaria

[illegible]

Evidencia de ejecución de la transacción

[illegible]

Evidencia de envío de comprobante

[Ver imagen en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

Fecha	Evento	Detalles	Acción	Estado	Comentarios
2023-06-06 08:50:39.000	Envío de correo	Envío de correo con éxito	Envío de correo con éxito	OK	Envío de correo con éxito
2023-06-06 08:50:39.000	Resolving email	Resolving email	Resolving email	OK	Resolving email
2023-06-06 08:50:39.000	200 OK	200 OK	200 OK	OK	200 OK
2023-06-06 08:50:39.000	Success Event	Success Event	Success Event	OK	Success Event
2023-06-06 08:50:39.000	Resolving email	Resolving email	Resolving email	OK	Resolving email
2023-06-06 08:50:39.000	Envío de correo	Envío de correo con éxito	Envío de correo con éxito	OK	Envío de correo con éxito
2023-06-06 08:50:39.000	Resolving email	Resolving email	Resolving email	OK	Resolving email
2023-06-06 08:50:39.000	Envío de correo	Envío de correo con éxito	Envío de correo con éxito	OK	Envío de correo con éxito

Comprobante de operación

Comprobante de Operación

N° Operación
000240161

Fecha y hora
6 Diciembre de 2018 - 00:50

Tipo de transferencia
Inmediata

Cuenta de origen
CUENTA DE AHORROS PREFERENTE SOLES
001 - [REDACTED] 491160

Monto transferido
S/ 2000.00

Monto debitado
S/ 2004.40
(S/ 2000.00 + Comisión S/ 4.30 + ITF S/ 0.10)

Cuenta destino
HECTOR FERNANDO VASQUEZ FLORES
BBVA

36. Ahora bien, de la revisión conjunta de los medios probatorios se aprecia la siguiente información:

Ingreso a la Banca por Internet

Fecha y hora	06/12/2025 – 00:41:31 horas
Operación	Login
Código de Cliente	004042297
Canal	MBBK
Mensaje	Successful
Request ID	C92a372a-75ab-b2ae-833b-5fa5d562c5ab

Autorización de las operaciones denunciadas

Generación y validación de la clave OTP

Nº	1	2	3
Fecha y hora	06/12/2025 – 00:45:40 horas	06/12/2025 – 00:48:14 horas	06/12/2025 – 00:50:33 horas
Generación de clave Token	VALIDATEOTP	VALIDATEOTP	VALIDATEOTP
Validación de clave Token	SOFT-TOKEN/VALIDATE	SOFT-TOKEN/VALIDATE	SOFT-TOKEN/VALIDATE
Resultado	VALIDATEOTP	VALIDATEOTP	VALIDATEOTP
Entidad	Autenticación móvil	Autenticación móvil	Autenticación móvil

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2**Autorización de las operaciones denunciadas

N°	1	2	3
Fecha y hora	06/12/2025 – 00:45:42 horas	06/12/2025 – 00:48:16 horas	06/12/2025 – 00:50:36 horas
Tipo de operación	Transferencia inmediata otro Banco	Transferencia inmediata otro Banco	Transferencia inmediata otro Banco
Código de Cliente	004042297	004042297	004042297
Cuenta origen	001- ***-491160	001- ***-491160	001- ***-491160
Importe S/	S/ 2 000,00	S/ 2 000,00	S/ 2 000,00
Generación de clave Token	VALIDATE OTP (Clave Token generada)	VALIDATE OTP (Clave Token generada)	VALIDATE OTP (Clave Token generada)
Validación de clave Token	ONCOMPLETE / SOFT-TOKENS VALIDATE	ONCOMPLETE / SOFT-TOKENS VALIDATE	ONCOMPLETE / SOFT-TOKENS VALIDATE
Mensaje	SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	SUCCESSFUL
Operación N°	000240123	000240138	000240161

37. En el presente caso, la afiliación del consumidor a los canales digitales del Banco, así como al mecanismo de seguridad Token, no es un hecho en controversia. En efecto, de la revisión de los reportes de movimientos de su cuenta de ahorros N° 001- ***-491160, se aprecia que el denunciante realizaba operaciones de transferencia a través del canal digital del Banco de forma previa a las operaciones denunciadas. Por ejemplo, el 12 de septiembre de 2025 realizó una transferencia interbancaria por S/ 500,00, conforme se aprecia a continuación:

Fecha Proceso	Descripción	Cargos	Abonos
11/09/2025	TRANSF CCE 320 T.ORD.LINEA 002	-	
11/09/2025	ITF 6915TRANS.CTAS001594491160	0,05	
11/09/2025	TRANSF.A TERCEROS 001711687588	-	
12/09/2025	TRF.INMED 00219119962060607351	500,00	-

38. Ahora bien, el Banco presentó sus reportes donde se aprecia que el 6 de diciembre de 2025 a las 00:41:31 horas se registró el ingreso al aplicativo del Banco, con el usuario y la clave digital del denunciante, lo que se acredita con los indicativos “Login” y “Successful”.
39. Durante dicha sesión, a las 00:45:40 horas, se generó y validó la clave Token para la autorización de la primera operación de “transferencia inmediata otro banco” por S/ 2 000,00, lo cual se refleja con las glosas “ValidateOtp” y “Softtoken/Validate”, respectivamente. Asimismo, se autorizó la operación señalada y se generó el estado “Successful”.
40. Seguidamente, a las 00:48:14 horas, se generó y validó la clave Token para la autorización de la segunda operación de “transferencia inmediata otro banco” por S/ 2 000,00, lo cual se refleja con las glosas “ValidateOtp” y “Softtoken/Validate”, respectivamente. Ello permitió la autorización de la citada operación y se generó el estado “Successful”.
41. Por último, a las 00:50:33 horas, se generó y validó la clave Token para la autorización de la tercera operación de “transferencia inmediata otro banco” por S/ 2 000,00, lo cual se



refleja con las glosas “*ValidateOtp*” y “*Softtoken/Validate*”, respectivamente. Asimismo, se autorizó la operación señalada y se generó el estado “*Successful*”.

42. Ahora bien, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:

- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió al canal virtual con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
- (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que cada operación cuestionada se autorizó con el ingreso de la clave digital respectiva.
- (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez, pues el Reglamento de Ciberseguridad exige solo que se utilicen dos (2) factores de autenticación.

43. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.

44. En el presente caso, el Banco presentó un el documento denominado “Anexo II – Artículo 19”, a través del cual describió los mecanismos utilizados para cumplir con el segundo requisito establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, siendo que, de la información contenida en dicho documento, la cual fue declarada confidencial, este Órgano Resolutivo ha podido verificar que el denunciado cumple con este segundo requisito y ha implementado un control de ataques de hombre en el medio.

45. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de las operaciones, el Banco indicó que notificó las operaciones cuestionadas al correo electrónico c.th*****@gmail.com, por lo que ha quedado acreditado el cumplimiento de este requisito (ver numeral 35).

46. Siendo así, este Órgano Resolutivo considera que ha quedado acreditado que el Banco notificó de forma correcta las operaciones cuestionadas por el señor Thorsen, por lo que se tiene por cumplido este tercer requisito establecido por el Reglamento de Ciberseguridad y, por tanto, el cumplimiento de todo el circuito de autenticación reforzada previsto en el citado Reglamento.

47. Sin perjuicio del análisis previo, las partes formularon alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexa causal

48. El señor Thorsen señaló que no reconoce las operaciones pues fue víctima del robo de su equipo celular. Según lo expuesto en su denuncia, tras percatarse de la sustracción, solicitó a su padre comunicar el hecho a la entidad financiera y realizar el bloqueo de la tarjeta, dado que la aglomeración en el concierto donde se encontraba le impedía comunicarse personalmente. No obstante, señaló que el Banco impidió que un tercero efectuara dicho bloqueo. A fin de sustentar sus afirmaciones, presentó los siguientes medios probatorios:
- a. La denuncia policial interpuesta ante la Comisaría PNP Monterrico en la que consta que el recurrente fue víctima del hurto de su equipo móvil el 5 de diciembre de 2025 a las 22:30 horas aproximadamente, conforme al siguiente detalle:

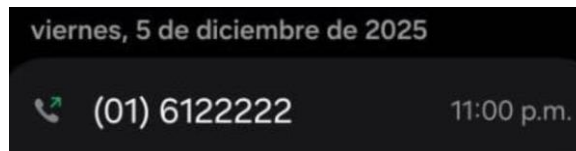
Fecha y Hora Registro 09/12/2025 13:03:05 Hrs.

Fecha y Hora Hecho 05/12/2025 22:30:00 Hrs.

(...)

CONTENIDO
* [REDACTED] QUIEN MANIFIESTA QUE FUE VÍCTIMA DE HURTO, HECHO OCURRIDO EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2025, A LAS 22:30 HORAS APROX. EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE ENCONTRABA EN EL ESTADIO MONUMENTAL UBICADO EN LA AV. JAVIER PRADO 7700, ATE, REFIERE QUE MIENTRAS INGRESABA AL ESTADIO REALIZANDO COLA POR LA PUERTA SUR, DE BAJO DE LA ENTRADA DEL LETRERO DE BIENVENIDOS ES DONDE LAS PERSONAS SE AGLOMERABAN Y SINTIÓ QUE LE SACARON SU EQUIPO MÓVIL QUE ESTABA EN EL BOLSILLO DELANTERO LADO DERECHO DEL PANTALÓN CELULAR DE MARCA APPLE, MODELO IPHONE 17 PRO MAX, COLOR BLANCO, NÚMERO DE CELULAR [REDACTED] OPERADOR CLARO, POSTERIOR DE 5 MINUTOS SE PERCATÓ QUE YA LE HABÍAN HURTADO SU EQUIPO MÓVIL, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.
AMPLIACION 1
INSTRUCTOR : SO.3RA. PNP YALTA CAMPOS ,ALDO DAVID FECHA AMPLIACION : 11/12/2025—06:48:41
SIENDO LAS 08:20 HORAS, DEL PRESENTE DÍA SE HIZO PRESENTE LA PERSONA CHRISTIAN MAIKEL THORSEN VILLEGAS, CON DNI [REDACTED], MANIFESTANDO REALIZAR UNA AMPLIACIÓN DE SU DENUNCIA DONDE INDICA QUE POSTERIOR AL HURTO DE SU EQUIPO MÓVIL ESTABAN ESCRIBIENDO A SUS CONTACTOS SOLICITANDO
DINERO BRINDANDO EL NÚMERO 913616702, A NOMBRE DE EBER JESÚS PADILLA, ASIMISMO RECIBIÓ LA LLAMADA DE UN NÚMERO +1 (551) 5255778, INDICÓ QUE LE HABÍA PEDIDO EL PIN DE SEGURIDAD DEL EQUIPO MÓVIL Y EL DENUNCIANTE LE BRINDO PENSANDO QUE ERA APPLE, PORQUE PENSÓ QUE SU PAPA PUSO EL NÚMERO DE SU ENAMORADA PARA LA RECUPERACIÓN, HABÍA APARECIDO LA UBICACIÓN DE SU EQUIPO MÓVIL DONDE LE ENVIÓ UN ENLACE Y REFIERE QUE INGRESO AL LINK Y POSTERIOR AL LLAMAR AL BANCO PICHINCHA LE INDICARON QUE REALIZARON TRANSFERENCIAS INMEDIATAS POR EL MONTO S/6,980.5 SOLES. AL LOS NÚMEROS DE CUENTA [REDACTED] EN DIFERENTE MONTOS, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.
Fdo EL INSTRUCTOR .- Fdo EL DENUNCIANTE .- IMPRESION DIGITAL

- b. El registro de la llamada efectuada por el familiar del denunciante a la Banca por Teléfono (612-2222) del denunciado a fin de realizar el bloqueo de la tarjeta, según se muestra a continuación:



49. Al respecto, es pertinente señalar que, el hecho que el consumidor pierda la posesión de su celular en el que mantenía instalado el aplicativo móvil del Banco, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivas, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir



responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima el señor Thorsen. Por tanto, corresponde desestimar el presente alegato.

50. Ahora bien, el 3 de marzo de 2026, el Banco indicó que el denunciante asumió contractualmente el deber de custodia de sus credenciales, por lo que cualquier uso indebido atribuible a la falta de diligencia del usuario configura ruptura del nexo causal. Asimismo, indicó que es deber del titular informar al Banco el robo de su teléfono móvil. Para acreditar la oportunidad del bloqueo de la tarjeta del denunciante presentó el siguiente reporte:

NUMDOC	CODCLI	NROTAR	ESTADO	FAST_CASH	MON	FECHA	HORA
DNI -	4042297	526464****189902	H	1594491160	PEN	2025-12-06	02:39:19

51. Conforme se desprende del relato del denunciante y los medios probatorios, el robo ocurrió el 5 de diciembre de 2025 alrededor de las 22:30 horas al interior de un concierto; mientras que las transacciones no reconocidas iniciaron a las 00:45 horas del día siguiente (6 de diciembre de 2025) —esto es, 2 horas y 15 minutos después de que el denunciante fue víctima del robo de su equipo celular— y el bloqueo de la tarjeta se realizó el 6 de diciembre de 2025, a las 02:39:19 horas.
52. Al respecto, de la revisión de la página web del Banco se observa que este informa a sus clientes que, en casos de pérdida, hurto o robo del celular, deben comunicarse con la Banca telefónica a fin de realizar el bloqueo de las aplicaciones bancarias para que no se pueda acceder a sus cuentas¹⁶.

Página web del Banco

¿Cómo desactivo mi teléfono si lo robaron?

Si te robaron el teléfono, es muy importante que sigas estos pasos para proteger tus datos e incluso aumentar las posibilidades de recuperarlo:

1. Bloquea

El primer paso es proteger tus cuentas y tu dinero, para lo cual debes bloquear tus aplicaciones bancarias! Ponte en contacto con tu entidad financiera y pide que borren tus credenciales de acceso actuales.

53. En el presente caso, el denunciante no siguió las recomendaciones de seguridad frente a casos de robo, pese a que no estuvo impedido de bloquear sus accesos digitales inmediatamente, como ocurre en otros casos en los que, por ejemplo, el consumidor sufre la pérdida de conciencia por intoxicación u otra sustancia narcótica en el marco del delito o es privada temporalmente de su libertad. Por ello, se concluye que el marco de tiempo más que suficiente (2 horas y 15 minutos) para dar parte al Banco del robo de su celular y solicitar el bloqueo de sus accesos digitales; sin embargo, no lo hizo, omisión que sí tiene injerencia en la realización de las operaciones, en tanto, como ha sido indicado, estas no se produjeron inmediatamente, sino más de dos horas después.
54. Por otro lado, en su escrito de denuncia, el señor Thorsen señaló que, tras percatarse de la sustracción, solicitó a su padre comunicar el hecho a la entidad financiera y realizar el bloqueo de la tarjeta, dado que la aglomeración en el concierto donde se encontraba le

¹⁶ Ver <https://www.pichincha.com/blog/como-bloquear-celular-robado-perdido> (página verificada en la misma fecha emisión de la presente resolución).

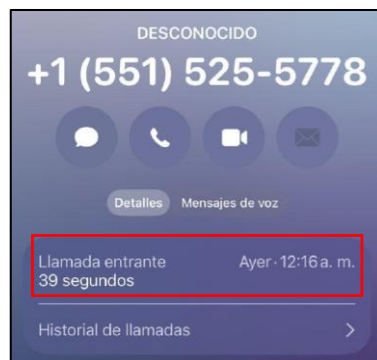
impedía comunicarse personalmente. Al respecto, si bien el registro telefónico muestra una llamada a la Banca por Teléfono del denunciado (612-2222) el 5 de diciembre de 2025 a las 23:00 horas, no es posible acreditar que la comunicación se haya concretado, al no registrarse su duración. Asimismo, debe precisarse que el bloqueo de tarjetas es una gestión de carácter personalísimo; en el presente caso, el denunciante no se encontraba privado de su libertad, sino en un recinto público del cual pudo retirarse para realizar la diligencia personalmente. Por lo tanto, corresponde desestimar este extremo de lo alegado.

55. Aunado a ello, es importante mencionar que la Asociación de Bancos del Perú, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó la línea de emergencia 1820 que comenzó a utilizarse en julio de 2024 a fin de bloquear tarjetas y aplicaciones bancarias tras robos.

56. En ese sentido, la existencia de la línea de emergencia 1820 evidencia que el denunciante contaba con mecanismos accesibles e inmediatos para comunicar el robo de su equipo celular y solicitar el bloqueo de sus productos financieros, por lo que no se advierte que haya estado impedido de adoptar dichas medidas de forma oportuna.
57. Es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues no comunicó a su entidad financiera del delito del que fue víctima con inmediatez, pese a que contó con un lapso razonable para ello, no se encontraba impedido de hacerlo y su accionar hubiera podido evitar la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
58. Ante el riesgo de robo de tarjetas y equipos móviles, el consumidor debe interiorizar que es primordial realizar el bloqueo inmediato de sus productos financieros y accesos digitales, con la finalidad de evitar su uso fraudulento en su propio perjuicio y la afectación de terceros. De lo contrario, puede ser responsable de operaciones no realizadas materialmente por él pero que se reputan válidas, por haberse cumplido con los mecanismos de autenticación respectivos.

59. De otro lado, de la lectura de la ampliación de la denuncia policial, se advierte que el señor Thorsen manifestó haber recibido una llamada del número (551) 5255778 a través del dispositivo de su acompañante. Según el denunciante, el interlocutor le solicitó el PIN de seguridad de su dispositivo móvil, el cual proporcionó bajo la creencia de que se trataba de personal de soporte de Apple que le ayudaría a recuperar su equipo. Asimismo, indicó que accedió a un enlace recibido mediante mensaje, tras lo cual tomó conocimiento de las operaciones objeto de denuncia. Para acreditar dichas afirmaciones, presentó los siguientes medios probatorios:

- a. El registro de llamada a través de la cual un tercero le solicitó al denunciante el PIN de seguridad de su equipo móvil, según se muestra:



- b. La captura de pantalla del mensaje de texto que instaba al recurrente a ingresar a un enlace con el fin de localizar su dispositivo sustraído, conforme se observa en la siguiente imagen:



60. De la revisión de los hechos narrados en la denuncia y los medios probatorios analizados, se aprecia que el señor Thorsen fue víctima de *Smishing*, que es una modalidad de estafa cibernética que combina "SMS" y "phishing", donde los delincuentes envían mensajes de texto (SMS) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la

información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹⁷, conforme se aprecia a continuación:



61. Cabe señalar que, el propio denunciante ha reconocido haber brindado el PIN de seguridad de su equipo móvil y haber accedido a un link fraudulento -proporcionado a través de un mensaje supuestamente enviado por el área de soporte de Apple-; por lo que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando el propio denunciante ha reconocido que brindó información confidencial.
62. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
63. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera. Al omitir el bloqueo inmediato de sus credenciales digitales y acceder a un enlace fraudulento, el propio denunciante facilitó la ejecución de las operaciones que hoy cuestiona, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código¹⁸.

¹⁷ Ver: <https://www.pichincha.pe/personas/ciberseguridad-banco-pichincha> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor
El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.
El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



64. En este punto es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
65. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

Sobre el alegato (ii)

66. El señor Thorsen señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que, no la alertó ni activó una medida de prevención; pese a que las operaciones son inusuales, pues no corresponden a su comportamiento habitual de consumo en tanto estas fueron por importes elevados, consecutivas y atípicas, asimismo, no conoce al beneficiario de las transferencias.
67. En este punto, se debe señalar que, el Banco alegó que el 19 de septiembre de 2025 entró en vigor la Resolución SBS N° 03289-2025, con la que se modificó el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, por lo que el análisis respecto al comportamiento habitual de consumo o de patrón de consumo, debería quedar sin efecto, pues no formaban parte de su gestión de riesgo y no determinaban la validez de una operación. También indicó que, en virtud de ello, este Órgano Resolutivo carecía de competencia para emitir pronunciamiento sobre dicha cuestión al emitir la resolución respectiva.
68. Al respecto, cabe señalar que la norma antes citada, establece lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones

17.1. Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.***
- 2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.***
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.***
- 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.***

17.2. Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las



operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento”.

69. De lo antes mencionado, contrariamente a lo señalado por el Banco, se advierte que la norma citada no le quita competencia a Indecopi para verificar si las entidades financieras cumplieron o no con sus medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues lo que establece la norma es que estas medidas son independientes de las medidas de seguridad referidas a la validez de las operaciones, por lo que por sí solas no podrían afectar la validez de una operación, debido a que se tendría que analizar si esta se efectuó o no con los mecanismos de autenticación establecidos en la norma pertinente.
70. Al respecto, es importante precisar que, en el presente caso, previo al análisis de monitoreo de las operaciones, este Órgano Resolutivo analizó si estas se habían efectuado o no con los mecanismos de autenticación correspondientes, pues a criterio de este despacho, para que una operación pueda ingresar a los sistemas de monitoreo de una entidad financiera, primero tiene que ser debidamente procesada, pues los sistemas de monitoreo no son preventivos, sino que su finalidad radica en que ante la detección de una operación inusual, se proceda adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar que se sigan cargando o debitando operaciones fraudulentas en las tarjetas de crédito y/o cuentas de ahorro de los consumidores.
71. Siendo así, se procederá a realizar el análisis del comportamiento habitual y de patrón de fraude, respecto de las operaciones denunciadas.
72. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
73. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

74. De la revisión de los estados de cuenta de la cuenta de ahorros del denunciante, correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2025, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones en canales virtuales del Banco.
 - Frecuencia de uso: se registra hasta once (11) operaciones de disposición de fondos por día (V.g. el 28 de agosto de 2025).
 - Tipo de operaciones: transferencias.
 - Importe mayor de operaciones: el 24 de noviembre de 2025 se realizó una transferencia por el importe de S/ 3 804,30.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

- Importe total de disposición de fondos en el mes previo: en el mes de noviembre de 2025 el denunciante dispuso de S/ 10 175,55.
75. De lo expuesto, se verifica que el señor Thorsen realizaba hasta once (11) operaciones de disposición de fondos por día y por importes incluso mayores a las transacciones cuestionadas.
76. Bajo ese escenario, la primera operación denunciada por el importe de S/ 2 000,00, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera transacción efectuada en el día. Respecto a la segunda operación, también de S/ 2 000,00, si bien el monto es elevado, se encontraba dentro del número máximo de operaciones por día. Finalmente, se realizó la tercera operación por S/ 2 000,00, la cual también se encontraba dentro del límite diario de transacciones autorizadas y, al sumar las tres operaciones, el monto total no superaba el importe de disposición de fondos del mes previo. Por lo que, este despacho concluye que las transferencias cuestionadas si se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo del señor Thorsen.
77. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁹, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
78. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
79. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
80. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
06/12/2025	00:45:42	TRF.INMED 01157900023765364403	2 000,00
06/12/2025	00:48:16	TRF.INMED 01181400028571812613	2 000,00

19

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-03/03

Página 23 de 32

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2**

06/12/2025	00:50:36	TRF.INMED 00389801349092410049	2 000,00
------------	----------	--------------------------------	----------

81. Al respecto, las operaciones se efectuaron el 6 de diciembre de 2025, en el intervalo comprendido entre las 00:45:42 y las 00:50:36 horas.
82. La primera operación, por S/ 2 000,00 (00:45:42 horas), no presentaba por sí misma indicios de un uso fraudulento. La segunda, realizada tres minutos después (00:48:16 horas) por el mismo monto, tampoco activó alertas, dado que el recurrente solía realizar múltiples operaciones diarias. Finalmente, aunque la tercera transacción (00:50:36 horas) fue consecutiva, el monto total acumulado de S/ 6 000,00 era inferior al volumen de consumos mensuales que el consumidor ya había registrado previamente (S/ 10 175,55).
83. En esa medida, este despacho considera que no existía mérito suficiente para que el Banco emitiera una alerta en sus sistemas y tome acciones preventivas como el bloqueo temporal de la tarjeta de débito del denunciante y la posterior comunicación.
84. Por último, el señor Thorsen señaló que el Banco debió activar medidas de prevención en tanto las operaciones fueron por importes elevados, consecutivas y atípicas, asimismo, no conoce al beneficiario de las transferencias. No obstante, las operaciones por importes diferentes a los previamente efectuados no es motivo suficiente para afirmar que las operaciones realizadas por primera vez sean consideradas, per se, inusuales o sospechosas, salvo que exista una restricción para determinadas operaciones, lo que no se advierte en el presente caso. Asimismo, un lapso de 5 minutos evidencia una disposición inmediata de fondos que imposibilita materialmente la detección de un presunto fraude en tiempo real, dado que estas transacciones deben ingresar primero al sistema de monitoreo de la entidad financiera para su evaluación técnica. Por último, se debe tener en cuenta que la identificación del destinatario final de una operación no es un elemento de seguridad a considerar por el Banco. Por ello, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.
85. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la tercera operación, ello no hubiese supuesto que esta y las anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, corresponde desestimar los alegatos del denunciante en estos extremos.

Sobre el alegato (iii)

86. El señor Thorsen cuestionó el débito de las operaciones, bajo el argumento de que nunca proporcionó ninguna clave bancaria, clave secreta, clave dinámica, usuario o credenciales de acceso de ninguna entidad financiera.
87. Si bien lo manifestado por el denunciante, referido a que no compartió sus claves secretas asociadas a su cuenta de ahorros, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros. En esa medida, tampoco corresponde estimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

*Sobre el alegato (iv)*

88. El señor Thorsen cuestionó las operaciones denunciadas bajo el argumento de que el Banco no activó otras medidas de seguridad reforzada. En su escrito de denuncia, el recurrente precisó que la entidad financiera debió aplicar medidas de autenticación adicionales a fin de validar el dispositivo utilizado y revisar el riesgo.
89. Al respecto, conforme al numeral 31, las operaciones en canales digitales exigen el uso de al menos dos factores de autenticación independientes y controles contra ataques de hombre en el medio. En el presente caso, tras examinar los reportes técnicos, se corroboró que el Banco cumplió con dichos mecanismos.
90. En esa línea, cabe precisar que, la norma no exige validaciones adicionales sobre el dispositivo utilizado; por tanto, no es posible exigir al Banco el cumplimiento de medidas de seguridad no estipuladas legalmente por el solo hecho que el consumidor las requiera. En consecuencia, se desestima lo alegado por el señor Thorsen en este extremo.

Sobre el alegato (v)

91. Finalmente, respecto al argumento del señor Thorsen sobre la no vulneración de sus otras aplicaciones financieras, cabe señalar que dicha circunstancia no incide en la validez de las operaciones cuestionadas. En tal sentido, al no ser un hecho determinante para establecer la responsabilidad del Banco, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto.
92. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de tres (3) operaciones en la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante, en tanto quedó acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el señor Thorsen.

III.4. Sobre la responsabilidad del Banco por la atención inadecuada de reclamos

93. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince (15) días hábiles²⁰.
94. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

²⁰**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.



95. El señor Thorsen señaló que el Banco atendió inadecuadamente los reclamos CAS-265285-Z2L7D0, CAS-265350-X3S1Z3, CAS-265357-X0T7S5 pues en la respuesta de fecha 30 de diciembre de 2025, el Banco se limitó a señalar que las operaciones se realizaron utilizando usuario, clave secreta y clave dinámica, sin presentar ninguna evidencia técnica que respalde dicha afirmación.
96. Sobre el presente hecho denunciado el Banco no formuló descargos; sin embargo, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²¹. Para ello, se evaluará la documentación que obra en el expediente.
97. Obra en el expediente la carta de respuesta a los reclamos CAS-265285-Z2L7D0, CAS-265350-X3S1Z3, CAS-265357-X0T7S5, emitida por el Banco con fecha 30 de diciembre de 2025, la cual se muestra a continuación:

Estimado Christian:

Por medio de la presente, tenemos el agrado de saludarlo cordialmente y brindarle atención a su reclamo N° CAS-265285-Z2L7D0 / / RW2025-12-490663 / CAS-265350-X3S1Z3 presentados con fecha 06, 07 y 09 de diciembre de 2025, mediante el cual manifiesta no reconocer las operaciones según detalle:

Fecha	Descripción	Monto S/
06/12/2025	TRF.INMED 00389801349092410049	2,004.30
06/12/2025	TRF.INMED 01181400028571812613	2,004.30
06/12/2025	TRF.INMED 01157900023765364403	2,004.30
06/12/2025	TRF.INMED 00376001343276278662	980.50

Al respecto, le informamos que las operaciones materia de su reclamo fueron transferencias de dinero que se realizaron a través del canal digital APP. Cabe precisar, que estas transacciones se efectuaron correcta y válidamente con el registro de su usuario, clave secreta de seis dígitos y clave dinámica. Es importante recordarle, que la información antes referida es sólo de su conocimiento y cuidado; por lo que, es de su exclusiva responsabilidad la no divulgación de la misma.

Hacemos de su conocimiento, que toda operación realizada a través de nuestros canales debe efectuarse conjuntamente con las medidas de seguridad antes señaladas (ingreso de su clave secreta de seis dígitos, nombre de su usuario y su clave dinámica); por lo que, la falta de cualquiera de estas medidas imposibilita la realización de una transacción por nuestros canales digitales.

Tener en cuenta siempre lo siguiente:

- ❖ El Banco Pichincha nunca te solicitará contraseñas, claves dinámicas, códigos de seguridad o datos confidenciales mediante llamada telefónica, correo electrónico, SMS o redes sociales.
- ❖ Ingresa seguro a nuestra página web digitando en la barra de direcciones de tu navegador: <https://www.pichincha.pe> y <https://zonadigital.pichincha.pe>.

21

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

(...)

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

- ❖ Nunca ingrese a nuestra página web a través de motores o buscadores de internet como: Google, Yahoo, Bing u otros.
- ❖ Confirma siempre la autenticidad del correo y mensaje que recibes, sobre todo, si el asunto u origen es sospechoso, contiene archivos adjuntos, enlaces o links.
- ❖ Si tu línea de celular deja de funcionar, comunícate con tu telefonía móvil para que verifiques si se trata de un problema técnico y no estés siendo víctima de un fraude.
- ❖ Protege tus equipos móviles y de cómputo a través de un software de antivirus/antimalware y mantelo actualizado.

Es importante señalar que, conforme a lo establecido contractualmente, es de exclusiva responsabilidad del titular de la cuenta, el comunicar al Banco de manera inmediata el extravío, sustracción o robo de sus tarjetas o dispositivos móviles; para ello, ponemos a su disposición medios que posibilitan comunicar estos hechos durante todos los días del año y las 24 horas del día, siendo que no es necesario contactarse con un asesor telefónico para el bloqueo de su tarjeta, ya que puede efectuarse directamente sin la intervención de un asesor mediante el menú de opciones, llamando al 612-2222 si está en Lima y 0801-00222 si está en provincias opción 0.

Es por ello, que una vez recibido este aviso nuestra entidad procede a efectuar el bloqueo proporcionándole un código de bloqueo; por lo que, los consumos o cargos registrados en su cuenta con anterioridad a esta comunicación o bloqueo son de exclusiva responsabilidad de usted.

Asimismo, es bueno precisarle que la seguridad es un compromiso que tenemos con todos nuestros clientes, con la finalidad de que realicen sus transacciones con total tranquilidad; es por ello, que el Banco Pichincha despliega acciones e implementa procedimientos de control que permiten que nuestros clientes estén adecuadamente protegidos contra cualquier intento de robo.

En atención a su solicitud, adjuntamos los comprobantes de las transferencias los cuales fueron remitidos a su correo electrónico: c.thorsen2002@gmail.com.

Finalmente, de lo expuesto, lamentamos informarle que no es posible atender favorablemente su reclamo.

En caso de tener alguna consulta adicional, no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestra Banca Telefónica, llamando al 612-2222 para Lima o al 0-801-00222 para provincias, o a nuestra página web www.pichincha.pe, donde gustosamente le atenderemos.

Sin otro particular, quedamos de usted.

98. Si bien no obra en el expediente las hojas de reclamación N° CAS-265285-Z2L7D0, CAS-265350-X3S1Z3, CAS-265357-X0T7S5, de la lectura de la parte introductoria de la respuesta remitida por el Banco, se advierte que el consumidor estaría cuestionando la realización de cuatro operaciones. Por su parte, del análisis de la carta de respuesta del 30 de diciembre de 2025, se aprecia que el Banco señaló que las operaciones cuestionadas se realizaron en cumplimiento de los mecanismos de seguridad, motivo por el cual no es posible realizar su devolución.
99. En ese sentido, se ha podido verificar que existe coincidencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por el Banco, pues la entidad financiera indicó que las operaciones que hace referencia se realizaron cumpliendo con todos los mecanismos necesarios para autorizar ese tipo de transacciones; y, por tanto, desestimó el reclamo.
100. Ahora bien, el denunciante consideró que la respuesta era inadecuada debido a que el Banco se limitó a señalar que las operaciones se realizaron utilizando usuario, clave secreta y clave dinámica, sin presentar ninguna evidencia técnica que respalde dicha afirmación.
101. Sobre el particular, es oportuno aclarar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o

M-OPS-03/03

Página 27 de 32

desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea, situaciones que, en el presente caso, no han ocurrido.

102. En cuanto a la evidencia técnica de las operaciones, se debe tener en cuenta que para la atención del reclamo se requiere de un pronunciamiento del proveedor del cual se desprenda con claridad las razones por las cuales se acoge o desestima el hecho reclamado. En el presente caso, tal supuesto ha sido cumplido y no existe obligación legal que imponga al proveedor una carga probatoria, como sí ocurre en el caso de un procedimiento sancionador. En ese sentido, el Banco no estaba obligado a entregar en su respuesta documentos de sustento, más aún cuando estos tampoco fueron requeridos expresamente en los reclamos.
103. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto quedó demostrado que atendió de manera adecuada los reclamos CAS-265285-Z2L7D0, CAS-265350-X3S1Z3, CAS-265357-X0T7S5 presentados por la parte denunciante.

III.5. Medidas correctivas

104. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
105. En el presente caso, el denunciante solicitó como medidas correctivas, lo siguiente: (i) declarar que el Banco no acreditó la autenticidad reforzada de las operaciones cuestionadas; (ii) determinar que el Banco no aplicó medidas de seguridad reforzada, pese al contexto del robo de su equipo celular y alertas de fraude; (iii) la devolución íntegra de la S/ 6 993,40 correspondiente a las transferencias cuestionadas; y, (iv) ordenar al Banco una revisión técnica completa de sus protocolos de trazabilidad.
106. Respecto a los puntos (i), (ii) y (iv) lo solicitado por el denunciante no corresponde a la naturaleza de una medida correctiva, por lo que no puede ser analizada como tal.
107. Sobre el punto (iii), corresponde estimar parcialmente la solicitud del denunciante, únicamente respecto a la devolución de la operación de S/ 970,00, puesto que por las otras tres operaciones denunciadas se ha declarado el archivo del procedimiento.
108. En atención a lo expuesto, corresponde ordenar al Banco, como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
 - (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante el importe de S/ 970,00, correspondiente a la operación denunciada, así como la comisión cobrada por su realización, y los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2**

- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada **y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.**

109. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²².

III.6. Graduación de la sanción

110. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
111. Sobre el débito de una operación no reconocida, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 970,00, que equivale a 0,17 UIT ²³ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁴ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²⁵ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de una operación no reconocida constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

²³ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²⁴ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁵ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

112. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁶, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

III.7. Costas y costos del procedimiento

113. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos. En ese sentido, considerando que el Banco se encuentra dentro de este supuesto, corresponde exonerarlo del pago de costos.
114. Si bien por los alcances del citado artículo, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto de los extremos sobre los cuales no se allanó, no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.
115. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁷.
116. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁸.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco Pichincha con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto debitó indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución.

²⁶ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 26 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 6 de abril del mismo año (los días 2 y 3 de abril fueron feriados).

²⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118° - Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2

Fecha	Detalle	Importe S/
06/12/2025	TRF.INMED 00376001343276278662	970,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Pichincha por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de tres (3) operaciones en la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante; en tanto quedó acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
06/12/2025	TRF.INMED 01157900023765364403	2 000,00
06/12/2025	TRF.INMED 01181400028571812613	2 000,00
06/12/2025	TRF.INMED 00389801349092410049	2 000,00

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Pichincha, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto atendió de manera adecuada los reclamos CAS-265285-Z2L7D0, CAS-265350-X3S1Z3, CAS-265357-X0T7S5 que presentó el denunciante.

CUARTO: Ordenar a Banco Pichincha como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 001- ***-491160 del denunciante el importe de S/ 970,00, correspondiente a la operación denunciada, así como la comisión cobrada por su realización, y los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada **y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.**

Banco Pichincha deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Banco Pichincha el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco Pichincha deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

M-OPS-03/03

Página 31 de 32

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1187-2026/PS2**

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁹, caso contrario la resolución quedará consentida, de conformidad con lo establecido en el artículo 222° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley Del Procedimiento Administrativo General.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD- INDECOPI³⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco Pichincha en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³¹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 14/05/2026 13:33:25-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub-Gerencia de Ejecución Coactiva.

³¹ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.